

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5740/2538

นาง มา ลี กำมเลศ
พัน จ่าตรีเสนห์ ศรีสอาด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 208, มาตรา 369, มาตรา 387

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 177

เดิมโจทก์เป็นฝ่ายผิดนัดไม่ไปรับโอนที่ดินพิพาทในวันนัด แต่เมื่อโจทก์จำเลยไม่ถือเอาเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายเป็นสาระสำคัญจำเลยผู้จะขายซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจึงมีสิทธิบอกกล่าวให้โจทก์ไปรับโอนกรรมสิทธิ์และชำระราคาที่ค้างโดยกำหนดเวลาตามสมควรได้เมื่อต่อมาโจทก์ไม่มีเงินมาชำระหนี้ตามกำหนดนัด โจทก์จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์จะฟ้องขอให้จำเลยผู้จะขายปฏิบัติตามสัญญาอีกไม่ได้ เพราะการชำระหนี้จะให้สำเร็จผลเป็นอย่างไรลูกหนี้จะต้องขอปฏิบัติชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้เป็นอย่างนั้นโดยตรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 208 บรรทัดแรกทั้งไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินพิพาท และเมื่อตามคำฟ้องคำให้การมีประเด็นว่าโจทก์หรือจำเลยที่ 2 เป็นฝ่ายผิดสัญญา ซึ่งจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาเพราะไม่สามารถหาเงินมาชำระค่าที่ดินที่ค้างได้ขอขยายระยะเวลาการชำระเงินอีกหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2532 โจทก์ก็ผิดนัดอีก ดังนั้นศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา จึงไม่เป็นการวินิจฉัยนอกสำนวน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้จะซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 2519 เนื้อที่ 29 ไร่เศษ จำนวน 1 แปลง จากจำเลยที่ 1 และที่ 2 เมื่อกลางเดือนตุลาคม 2531 โจทก์วางเงินมัดจำให้ จำเลยที่ 1 และที่ 2 จำนวน 10,000 บาท ต่อมาวันที่ 31 ตุลาคม 2531 โจทก์วางเงิน มัดจำเพิ่มอีกจำนวน 45,000 บาท และนัดจะจดทะเบียนโอนในวันที่ 31 มีนาคม 2532 หรือจะต้องให้ผู้จะซื้อชำระเงินบางส่วนให้แก่ผู้จะขายเพิ่มขึ้นในวันดังกล่าว เมื่อถึงกำหนดโจทก์ใช้สิทธิชำระหนี้ค่าซื้อที่ดินอีกบางส่วนจำนวน 300,000 บาท ให้ จำเลยที่ 1 และที่ 2 รับไป คู่สัญญานัดชำระหนี้ส่วนที่เหลือพร้อมกับจดทะเบียนโอน ในปลายเดือนพฤศจิกายน 2532 โดยตกลงกันว่าโจทก์จะแจ้งจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไป พบที่สำนักงานที่ดิน ต่อมากลางเดือนตุลาคม 2532 โจทก์แจ้งให้ผู้มีชื่อทราบ่ว่าโจทก์ จะชำระหนี้ส่วนที่เหลือให้แก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ขอให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ตกลงว่า จะสามารถจดทะเบียนโอนได้เมื่อใด โจทก์กำหนดว่าถ้าจดทะเบียนโอนในวันที่ 25 ตุลาคม 2532 โจทก์ก็สามารถชำระหนี้ได้ครบถ้วน ผู้มีชื่อแจ้งโจทก์ทราบว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ทราบแล้วยังประสงค์ที่จะทำการจดทะเบียนโอนในวันนัดถ้าโจทก์ สามารถชำระราคาที่ดินเพิ่ม ครั้นวันที่ 25 ตุลาคม 2532 โจทก์ไปที่สำนักงานที่ดินเพื่อ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือให้แก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 และรับโอนกรรมสิทธิ์ แต่ไม่พบผู้มีชื่อ หรือจำเลยที่ 1 ที่ 2 โจทก์ทราบจากผู้มีชื่อที่ว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ชำระหนี้แก่โจทก์ เพราะมีผู้ให้ราคาที่ดินมากขึ้นต่อมาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2532 โจทก์ทำหนังสือ อายัดที่ดินพิพาทต่อทางราชการจึงทราบว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 โอนที่ดินให้แก่จำเลย ที่ 3 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2532 โดยไม่สุจริตหลังจากนั้นจำเลยที่ 3 จดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่จำเลยที่ 4 ทำให้โจทก์เสียเปรียบ ต่อมาจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้จำเลยที่ 5 โดยจำเลยที่ 5 รู้เรื่องที่จำเลย ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ผิดสัญญากับโจทก์แล้ว การกระทำของจำเลยทั้งห้าจึง เป็นการกระทำโดยไม่สุจริต ขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าร่วมกันไปจดทะเบียนเพิกถอน หรือจดทะเบียนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 2519 ให้กลับเป็นชื่อของจำเลยที่ 1 และที่

2 และให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 จดทะเบียนการโอนมาให้แก่โจทก์ ณ สำนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 รับเงินจำนวน 2,178,688 บาท จาก โจทก์หากจำเลยทั้งห้าไม่กระทำให้ออกราคาพิพาทเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย ทั้งห้า และค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าภาษี ค่าธรรมเนียมการโอนให้จำเลยทั้งห้าเป็นผู้เสียทั้งสิ้น หากสภาพหนี้ไม่อาจบังคับได้ขอให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน 2,533,688 บาทและดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งห้าจะได้ชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดิน พินาทกับโจทก์จริง โดยตกลงว่าโจทก์จะชำระเงิน 100,000 บาท เป็นค่ามัดจำ หลังจากทำสัญญาแล้วโจทก์มอบเงินจำเลยเพียง 10,000 บาท โดยรับว่ามีเงินไม่พอจะนำมาชำระในวันสิ้นเดือน โจทก์นำเงินมาชำระให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2531 อีกเพียง 45,000 บาท และทำสัญญาซื้อขายฉบับใหม่ตามเอกสารท้ายฟ้อง หมายเลข 2 และ 3 ต่อมาวันที่ 31 มีนาคม 2532 ซึ่งเป็นวันนัดโอนที่ดิน โจทก์ต้องจ่ายเงินให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 อีกจำนวน 2,478,688 บาท โจทก์ไม่สามารถหาเงินมาชำระได้จึงขอให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ขยายเวลาโอนออกไป 7 วัน และยอมจ่ายเงินให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 จำนวน 300,000 บาท ถ้าโจทก์ไม่สามารถหาเงินมาชำระได้ก็ยินยอมให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 นำที่ดินไปขายบุคคลอื่นได้ทันที เมื่อครบกำหนด 7 วัน โจทก์ไม่สามารถหาเงินมาชำระได้ โจทก์ขอร้องให้จำเลยขยายเวลาชำระเงินอีกหลายครั้ง จำเลยที่ 1 และที่ 2 ผ่อนผันให้เรื่อยมาจนครั้งสุดท้ายวันที่ 30 ตุลาคม 2532 โจทก์นัดให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไปรอรับเงินพร้อมทั้งโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท แต่โจทก์ผิดนัดโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา ต่อมาจำเลยที่ 1 และที่ 2 ขายที่ดินพิพาทให้จำเลยที่ 3 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2532 เป็นเงิน 2,981,000 บาทค่าเสียหายซึ่งโจทก์กล่าวอ้างไม่เป็นความจริง เพราะจำเลยที่ 1 และที่ 2 ขายที่ดินพิพาทให้จำเลยที่ 3

เป็นเงินที่เพิ่มจากราคาที่ขายให้โจทก์เพียง 547,312 บาท จำเลยที่ 1 และที่ 2 โอนที่ดินพิพาทโดยสุจริต ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 4 รับโอนที่ดินพิพาทโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนหลังจากนั้นได้โอนที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 5 ซึ่งเป็นคนสั่งให้จำเลยที่ 4 หาที่ดินดังกล่าวขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 5 ให้การว่า จำเลยที่ 5 ซื่อไว้เพราะเห็นว่าราคาพอสมควรและอยู่ในบริเวณที่ต้องการ ได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาข้อแรกว่าโจทก์ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา ข้อนี้จำเลยที่ 1 และที่ 2 นำสืบว่าจำเลยที่ 1 ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทกับโจทก์กำหนดโอนกรรมสิทธิ์ในวันที่ 31 มีนาคม 2532 ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1/1 หรือ จ.2 เมื่อถึงกำหนดโจทก์บอกว่ายังไม่พร้อมจะรับโอนที่ดินพิพาท และชำระเงินให้จำเลยที่ 1 จำนวน 300,000 บาท ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2 และตกลงเลื่อนไปโอนที่ดินพิพาทในวันที่ 15 เมษายน 2532 เมื่อถึงกำหนดนัดโจทก์ไม่มีเงินมารับโอนที่ดินพิพาท เมื่อจำเลยที่ 1 เรงรัด โจทก์ให้จำเลยที่ 1 ขายที่ดินพิพาทให้คนอื่นได้

จำเลยที่ 1 จึงได้ตกลงขายที่ดินพิพาทให้นายประพันธ์เมื่อโจทก์ทราบโจทก์ขอให้
จำเลยที่ 1 ให้โอกาสโจทก์อีกครั้งเนื่องจากโจทก์มีเงินรับโอนแล้ว จำเลยที่ 1 ไม่
ขัดข้องแต่ให้ไปปรึกษานายประพันธ์ เพราะจำเลยที่ 1 รับเงินจากนายประพันธ์มา
แล้วนายประพันธ์ตกลง แต่ขอเงินมัดจำคืนและค่าเสียหายอีก 1 เท่ารวมเป็นเงิน
500,000 บาท จำเลยที่ 1 ได้ไปพบโจทก์และบอกให้โจทก์ไปรับโอนที่ดินในวันที่ 30
ตุลาคม 2532 เมื่อถึงวันนัดโจทก์ไม่ไปจำเลยที่ 1 จึงให้เจ้าพนักงานที่ดินบันทึกไว้
ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 4 และวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่จำเลยที่ 1 และที่ 2
นำสืบว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดนัดไม่ไปรับโอนที่ดินพิพาทในวันที่ 30 ตุลาคม 2532 ซึ่ง
เป็นวันที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้แจ้งให้โจทก์ไปรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและชำระเงิน
ค่าที่ดิน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าคู่กรณีไม่ถือเอาเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็น
สาระสำคัญ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจึงมีสิทธิบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งไปรับโอนกรรมสิทธิ์
และชำระราคาที่ค้างโดยกำหนดเวลาตามสมควรได้ เมื่อโจทก์ไม่มีเงินมาชำระหนี้
ตามกำหนดนัดจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา ต่อมาโจทก์จะฟ้องขอให้จำเลยที่ 1 และที่ 1
ปฏิบัติตามสัญญาอีกไม่ได้ เพราะการชำระหนี้จะให้สำเร็จผลเป็นอย่างไร ลูกหนี้จะ
ต้องขอปฏิบัติชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้เป็นอย่างนั้นโดยตรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 208 วรรคแรก ฉะนั้นโจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องบังคับให้จำเลยที่ 1 และ
ที่ 2 ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อขายและไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินพิพาท
ส่วนที่โจทก์ฎีกาอีกว่า การที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา
เป็นการวินิจฉัยนอกท้องสำนวนคำวินิจฉัยจึงมิชอบนั้น เห็นว่า ตามคำฟ้องคำให้การมี
ประเด็นว่า โจทก์หรือจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นฝ่ายผิดสัญญาซึ่งจำเลยที่ 1 และที่ 2
ให้การว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดนัดผิดสัญญาเพราะไม่สามารถหาเงินมาชำระค่าที่ดินที่ค้าง
ได้ขอขยายระยะเวลาการชำระเงินอีกหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
2532 โจทก์ก็ผิดนัดอีก ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาจึงไม่
เป็นการวินิจฉัยนอกสำนวน

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ